

République Française Département des Pyrénées-Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :	18/09/2024		
Date d'affichage de la convocation :	18/09/2024		
Nombre de membres :		SEANCE DU 24 SEPTEMBRE 2024	
Afférents au Conseil municipal :	33		
En exercice :	33		
Ayant pris part à la délibération :	32		
Pour :	32		
Contre :	0		
Abstention :	0		
L'an deux mille vingt-quatre et le mardi vingt-quatre septembre à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Thomas SOLOZABAL, Jean VILA, Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Christophe HEMERY, Karine TARTAS, Virginie CABRITA, Ludivine LORIEUX, Ahmed EL HOUMMASS, Kader KHELFAOUI, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Brigitte PAGES, Philippe GLEIZES, Éric POUPET, Michel GONCALVES, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Elisabeth RIVAS à André GILLARD, Stéphane QUINTIN à Thomas SOLOZABAL, Marc ZARCONÉ à Virginie CABRITA, Jean-François REGNIER à Edith PUGNET, Cécile LACAPERRE à Cyrille BERNARDIN, Christine PERRAULT à Philippe GLEIZES, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Elisabeth RIVAS, Stéphane QUINTIN, Marc ZARCONÉ, Jean-François REGNIER, Cécile LACAPERRE, Christine PERRAULT, Francisco FERNANDEZ.		
Absents non excusés	Sara TOURNE		
Secrétaire de séance	Jean VILA.		

AFFAIRE N°12 : SOCIAL, CITOYENNETE, SANTE ET SECURITE
Actualisation de la tarification des vacataires.

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-1, L.1111-2 ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 1 ;

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, notamment son article 1 ;

Vu le décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015 relatif à l'affiliation au régime général de sécurité sociale des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public ;

Vu la délibération du 8 juin 2011, relative à la rémunération des vacataires.

Monsieur Antoine FIGUE, rapporteur rappelle que la commune de Cabestany recrute des vacataires et des agents contractuels sur emploi non permanent afin d'assurer différentes missions ponctuelles en fonction des nécessités de service.

Suite à l'épidémie de Covid en 2020, la collectivité, en poursuivant sa politique de ville active et sportive, avait décidé de demander à l'ensemble des intervenants des ateliers municipaux de choisir entre le bénéfice d'un contrat annuel ou du maintien d'un contrat à la vacation.

Il est également rappelé à l'assemblée que l'article 1er du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de droit public définit les vacataires comme des « agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés ». Ainsi, trois conditions caractérisent la notion de vacataire :

- la spécificité dans l'exécution de l'acte : l'agent est engagé pour une mission précise, pour un acte déterminé.

la discontinuité dans le temps : les missions concernées correspondent à un besoin ponctuel de la collectivité. Le besoin pour lequel est recruté le vacataire ne doit pas correspondre à un emploi permanent.

la rémunération est liée à l'acte pour lequel l'agent a été recruté.

Cette rémunération est déterminée par délibération.

Il est rappelé que les montants des vacations étaient fixes et qu'ils n'évoluaient pas en fonction de la valeur du SMIC puisque jusqu'à présent le montant le plus bas était au-dessus du SMIC et que ces tarifs actuels posent un réel problème de recrutement pour conserver ou embaucher de nouveaux intervenants de qualité.

Au regard de l'évolution de la valeur du SMIC durant ces dernières années, il est nécessaire de revaloriser les montants des vacations actuellement appliqués.

Il est donc proposé de fixer les taux de vacation de la manière suivante, en tenant compte des taux actuellement appliqués, revalorisés du pourcentage d'augmentation du SMIC.

LIBELLES	TAUX 2011	TAUX 2024
Intervenant sans qualifications particulière	12.83 €	16.55 €
Avec Brevet d'aptitude fédéral – Stage de qualification	14.71 €	18.98 €
Avec un brevet ou diplôme d'Etat	20.54 €	26.50 €

Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les propositions de son rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) **AUTORISE** à l'unanimité Madame la Maire à revaloriser les taux de vacation dans les conditions ci-dessus exposées à partir d'octobre 2024.

2°) **AUTORISE** à l'unanimité l'inscription des crédits correspondants au budget principal chapitre 12 pour l'année 2024 et suivantes.

3°) **AUTORISE** à l'unanimité toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

4°) **DIT** que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire

Edith PUGNET



Le secrétaire de séance

Jean VILA

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Télétransmise le 26 septembre 2024
 DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 30 septembre 2024